

Processo nº 0804761-63.2018.8.14.0028

Requerente (s): AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA, representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA

Requerido (s): ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara (Novo Repartimento).

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – 23/03/2023

Ao(s) vinte e três (23) dias do mês de março (03) do ano dois mil e vinte e três (2023), às 09h30min, na Sala de Audiência da comarca de Novo Repartimento/PA, presente o MM. Juiz **AMARILDO JOSÉ MAZUTTI**, e **JOÃO PAULO PORTUGAL DE FARIA**, analista judiciário, que abaixo assina.

FEITO O PREGÃO, presente os requeridos, acompanhados de seus advogados **EZEQUIAS MACIEL**, OAB/PA 16.567 e **RAYLLANE ROSA NOGUEIRA**, OAB/PA 35.372, e o advogado **ITALO GIORDANO NETO**, OAB/PA 17665, o Promotor de Justiça, **ALAN PIERRE CHAVES ROCHA**, e o Defensor Público, **LUÍS MARCELO MACEDO DE SOUZA**. Ausente o autor.

ABERTA A AUDIÊNCIA, o Magistrado dispensados os depoimentos pessoais dos requeridos, até porque o autor não se fez presente neste ato processual e nem apresentou justificativa, até esse momento. O autor não arrolou testemunhas.

EM SEGUIDA, passou a ser ouvida as testemunhas dos requeridos:

- 1) **JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO** (RG 4342315, CPF 623.354.992-20), que deixou de prestar compromisso por ter interesse no processo;
- 2) **RAIMUNDO GONÇALO CAROLINO DE ALMEIDA** (RG 2117489 SSP/PA, CPF 363.461.282-72), que prestou compromisso legal;
- 3) **WILSON VIEIRA DA SILVA** (RG 7579677 SSP/PA, CPF 346.106.855-15), que deixou de prestar compromisso por ser irmão de um dos requeridos;
- 4) **GILSON LOPES BISPO** (RG 0818930276 SSP/BA, RG 652.387.372-20), que deixou de prestar compromisso por ser um dos ocupantes da área;
- 5) **ESTEVAM BISPO DE DEUS** (RG 4338474, CPF 657.880.102-25), que prestou compromisso legal;
- 6) **ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA** (RG 77776320 PC/PA, CPF 152.349.751-34), que deixou de prestar compromisso por ser um dos ocupantes da área.

As testemunhas arroladas RAIMUNDO SANTOS SILVA, RAIMUNDO MARCELO FERREIRA DA SILVA, SILVESTRE RIBEIRO DA SILVA, GENISON VAL PORTO GUIDA e CLARA MARIA BANDEIRA DA SILVA não compareceram e foram dispensadas.

Dada palavra ao Defensor Público requereu a confissão ficta do autor, nos termos do artigo 385, §1º, do CPC, posto que foi intimado pessoalmente e através de seu advogado e não compareceram (ID Num. 79955837 - Pág. 1/6)

Dada a palavra ao advogado dos requeridos ratifica o pedido do defensor público no sentido da aplicação da pena de confissão ao autor tendo em vista que havia sido intimado a comparecer para colheita de depoimento pessoal nesta audiência e não compareceu.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

- I. INTIME-SE novamente o INCRA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, prestem as seguintes informações:
 - a) Se houve o real destacamento do imóvel objeto dos autos (“Fazenda Capivara”) do patrimônio público da União para o particular (autor), uma vez que há informação nos autos ser o Contrato de Alienação de Terras Públicas autêntico (ID. Num. 6500514);
 - b) Em complementação à resposta de ID 51380129 – Item 03, se o autor ou de quem este adquiriu a propriedade, descumpriu cláusulas resolutivas e se foi concluído processo administrativo para essa finalidade, bem como se houve processo judicial envolvendo o autor e a autarquia fundiária em relação a retomada da área ou declaração administrativa neste sentido;
 - c) Se, na visão da autarquia fundiária – INCRA, se o autor possui propriedade plena do imóvel objeto da lide, pela liberação de todas as cláusulas resolutivas;
 - d) A legalidade e a legitimidade dos títulos de ID. Num. 15187225/ Num. 15187227, ID. Num. 10159256/Num. 10159264/ Num. 10159271/ Num. 10159282 e ID. Num. Num. 10182542/ 10182544;
 - e) Se estão procedendo regularização fundiária aos requeridos e/ou emissão de títulos de domínio em relação à área em litígio;
 - f) Informe, por fim, quantos títulos foram expedidos e em nome de quem o foram no tocante à área total da Fazenda Capivara.
- II. REITERE-SE ofício à União, por meio da Advocacia Geral da União, para que, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar acerca do interesse no feito;
- III. DEFIRO o pedido da defensoria pública e dos requeridos e aplico ao autor a pena de confissão quanto à matéria de fato, no que for aplicável, tendo em vista que a ausência do autor, apenas de devidamente intimado para prestar depoimento pessoal, sem justificativa, implica a sua recusa em depor;
- IV. Após, retornem os autos conclusos.

Servirá esta, mediante cópia, como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/2009, e da Resolução nº 014/07/2009.

Nada mais havendo mandou o MM. Juiz que a presente audiência fosse encerrada, cujo termo vai devidamente assinado. Eu _____ (João Paulo Portugal de Faria) Analista Judiciário da Vara Agrária de Marabá, este digitei e subscrevi.

Juiz de Direito:.....

Promotora de Justiça:.....

Defensor Público:.....

Requerente:

Advogado (a) do requerente:.....

Requeridos:.....

Advogada dos requeridos:.....

Advogada dos requeridos:.....

Advogada dos requeridos:.....

Testemunha:.....

Testemunha:.....

Testemunha:.....

Testemunha:.....

Testemunha:.....

Testemunha:.....